

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7569/2541

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

ร้อยตำรวจโท อรรถ กวี ขุน พินิจ

โจทก์

นาย ศิระ วยัปัทมะ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4 (1), มาตรา 4 (2)

การที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินโจทก์ร่วมแล้วจำเลยที่ 1 มอบเช็คพิพาทให้โจทก์ร่วม โดยปรากฏว่าวันส่งจ่ายที่ลงในเช็คตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญากู้เงิน แสดงว่าขณะเช็คถึงกำหนดส่งจ่ายซึ่งถือว่าเป็นวันออกเช็คนั้นมูลหนี้ตามเช็คดังกล่าวมีหลักฐาน การกู้ยืมเป็นหนังสือสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมาย เมื่อหนี้กู้ยืมอันเป็นมูลหนี้ตามเช็คพิพาทเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถฟ้องร้องบังคับได้ตามกฎหมายการที่จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมดังกล่าวเท่ากับจำเลยที่ 2 ยินยอมชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว แม้ว่าจำเลยที่ 2 จะไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้ด้วยก็ตาม เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยที่ 2 ย่อมมีความผิดตามฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(1)(2)ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ศาลชั้นต้นอนุญาต
ต่อมาจำเลยที่ 1 หลบหนี ศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 ไว้ชั่วคราว

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความ
ผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4(1)(2)ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83 จำคุก 8 เดือน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2538
จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินจากโจทก์ร่วม 400,000 บาท ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25
ต่อเดือนกำหนดชำระภายในวันที่ 29 มกราคม 2539 ตามหนังสือสัญญากู้เงิน
เอกสารหมายเลข 2 โดยจำเลยที่ 1 นำเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา
สวนจตุจักร ลงวันที่ 29 มกราคม 2539 ส่งจ่ายเงินจำนวน 405,000 บาท ซึ่งจำเลย
ทั้งสองลงลายมือชื่อส่งจ่ายตามเช็คเอกสารหมายเลข 3 มอบให้โจทก์ร่วมไว้เพื่อชำระ
หนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข 2 ครั้นเช็คถึงกำหนดชำระโจทก์ร่วมนำ
เช็สดังกล่าวไปเข้าบัญชีโจทก์ร่วมที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาถนน

ตะนาว เพื่อเรียกเก็บเงิน ปราบกฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินในวันที่ 29 มกราคม 2539 ว่าบัญชีปิดแล้ว ตามใบแจ้งคืนเช็คและใบคืนเช็คเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5

ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่า ขณะจำเลยทั้งสองสั่งจ่ายเช็ค เอกสารหมาย จ.3 จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ทำสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.2กับโจทก์ร่วม จำเลยที่ 2 เพิ่งทำสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.2กับโจทก์ร่วมหลังจากจำเลยทั้งสองออกเช็คเอกสารหมาย จ.3 แล้วดังนั้น ขณะจำเลยทั้งสองออกเช็ค นี่ตามเช็คดังกล่าวจึงเป็นหนี้ที่ไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมายนั้น เห็นว่า การที่จำเลยที่ 1 ทำสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.2 แล้วจำเลยที่ 1 มอบเช็คเอกสารหมาย จ.3 ให้โจทก์ร่วม โดยปรากฏว่าวันสั่งจ่ายที่ลงในเช็คตรงกับวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.2แสดงว่า ขณะเช็คถึงกำหนดสั่งจ่ายซึ่งถือว่าเป็นวันออกเช็คนั้นมูลหนี้ตามเช็คดังกล่าวมีหลักฐานการกู้ยืมเป็นหนังสือสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ตามกฎหมายและที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าจำเลยที่ 2 ไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญากู้เงินเอกสารหมาย จ.2ไม่อาจใช้เอกสารหมาย จ.2 ฟ้องร้องบังคับเอาแก่จำเลยที่ 2 ได้จำเลยที่ 2 จึงไม่มีความผิดตามฟ้องนั้น เห็นว่า หนี้กู้ยืมอันเป็นมูลหนี้ตามเช็คนั้นเป็นหนี้ที่มีอยู่จริงและสามารถฟ้องร้องบังคับได้ตามกฎหมาย การที่จำเลยที่ 2 ร่วมกับจำเลยที่ 1ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมดังกล่าวเท่ากับจำเลยที่ 2ยินยอมชำระหนี้ดังกล่าวแล้ว เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยที่ 2 ย่อมมีความผิดตามฟ้อง

พิพากษายืน

(อำนวยการ เต็มพันธ์-อร่าม หุตากร-สุนทร สิทธิเวชจิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ